



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

**Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Provincia de San
Román - Juliaca.**

EXPEDIENTE N°.	: 01238-2022-62-2111-JR-PE-03.
ESPECIALISTA DE AUD.	: CIRO SALAZAR GALLEGOS.
ESPECIALISTA JURISD.	: YAQUELIN MARISEL CALLO MAMANI.
IMPUTADO	: GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA
AGRAVIADA	: JUSTINA APAZA VILCA .
DELITO	: AGRESIÓN FÍSICA EN CONTRA DEL INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR.
JUEZA	: CARMEN MAMANI NÚÑEZ.

I. ENCABEZADO

SENTENCIA N° 200-2022

RESOLUCIÓN N° 11-2022

Juliaca, cinco de diciembre
Del año dos mil veintidós.-

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL JUZGADO, PROCESO Y DE LAS PARTES:

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de San Román - Juliaca, de la Corte Superior de Justicia de Puno, despachado por la Jueza Carmen Mamani Núñez, en Audiencia de Juicio Oral y en acto público, en el proceso penal N° **01238-2022-62-2111-JR-PE-03**, se ha instalado la audiencia en contra del acusado **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, como **AUTOR** de la presunta comisión del delito **CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD**, en su modalidad de **LESIONES**, en su forma de **AGRESIÓN FÍSICA EN CONTRA DEL INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR**, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122-B del Código Penal, concordante con el numeral 1 del artículo 108-B del mismo cuerpo normativo, en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA**.

1.2.- DATOS PERSONALES DEL ACUSADO: Se realiza el juzgamiento de **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, peruano, de sexo masculino, de sesenta y siete años de edad, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 02153249, nacido el 13 de enero de 1955 en el distrito de Arapa, provincia de Azángaro y departamento de Puno, grado de instrucción primaria completa, hijo

de Víctor y Carlota, de ocupación agricultor, con un ingreso económico de ciento cincuenta Soles en forma mensual (S/.150.00) y con domicilio real en la comunidad campesina de Chullumpi, comprensión del distrito de Nicasio, provincia de Lampa y departamento de Puno.

II. ANTECEDENTES PROCESALES:

2.1. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Titular del ejercicio de la acción penal pública del Tercer Despacho Fiscal Corporativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal, expone resumidamente los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica del hecho y las pruebas que ofreció y que fueron admitidas de conformidad a lo establecido en el artículo 371° inciso 2) del Código Procesal Penal.

2.1.1. ALEGATO DE APERTURA -entre otros- dijo: "Que, *Justina Apaza Villo y Guimerindo Quispe Chapña* vienen a ser convivientes y padres de dos menores hijos, y en fecha 28 de febrero de 2020, había un concurso en Nicasio, en la comunidad del acusado, por lo que la agraviada había bailado morenada y llegando a su casa en horas de la tarde, es así, que el acusado al llegar la agrede verbalmente diciéndole "con quien mierda te has venido", ante lo cual la agraviada se quedó callada, para luego decirle "que cosa a mí me vas a decir", ante lo cual el acusado procede a propinarle puñetes y patadas, mientras que el hijo del acusado también la agredía verbalmente, y el acusado continúa agrediendo verbalmente a la agraviada por lo que ella agarra y le da con un palo que estaba allí, ante lo cual el acusado procedió a jalarla hacia la pared y procede a aplastarla, ante lo cual la agraviada le dice que la va a matar, estos hechos serán acreditados con los medios probatorios admitidos.

2.1.2. ALEGATO DE CLAUSURA: "Que, en el juicio oral se ha acreditado la responsabilidad del acusado con los medios probatorios actuados, además que los hechos han sido corroborados con los documentos que han sido oralizados, por lo que se ratifica en su pretensión penal y civil".

2.1.3. Calificación jurídica: Los hechos expuestos han sido calificados por el representante del Ministerio Público como **Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de LESIONES, en su forma de agresión física en contra del integrante del grupo familiar, previsto y sancionado en el primer párrafo artículo 122-B del Código Penal, concordante**

con el numeral 1 del artículo 108-B del mismo cuerpo normativo.

2.1.4. Pretensión penal: El Ministerio Público ha solicitado se le imponga al acusado **Gumerindo Quispe Chayña un** (01) año de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, así como inhabilitación por el mismo periodo consistente en el impedimento de aproximarse y comunicarse con fines de agresión con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez, conforme a lo previsto por el artículo 36 numeral 11 del Código Penal.

2.1.5. Pretensión Civil: La Fiscalía ha solicitado el monto de **QUINIENTOS SOLES (S/. 500.00)**, por concepto de reparación civil a favor de la agraviada **Justina Apaza Vilca**.

2.2. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA:

2.2.1. ALEGATO DE APERTURA-entre otros-dijo: "(...) vamos a probar lo contrario, los hechos expuestos al día de los hechos que supuestamente ha sufrido agresión la agraviada **Justina Apaza Vilca**, en vista de que esta denuncia ha sido interpuesta en fecha 09 de marzo del 2020, así mismos también existe una denuncia de abandono de hogar d fecha 04 de marzo de 2020 donde vamos a acreditar por su acto de venganza presenta una denuncia en fecha 09 de marzo la parte agraviada, hechos que vamos a probar con los medios admitidos en el auto de enjuiciamiento"

2.2.2. ALEGATO DE CLAUSURA -entre otros-dijo: "que la fiscalía no ha logrado acreditar la responsabilidad de su patrocinado, por lo que solicita la absolución de su patrocinado.

2.3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL:

i) **Fase inicial:** Instalada la audiencia el Juzgado cumplió con enunciar el número del proceso, la finalidad del juicio, los nombres y los demás datos completos de identidad personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre de la agraviada; a continuación la representante del Ministerio Público, el abogado defensor del acusado efectuaron sus alegatos de apertura; luego se le informó al acusado de los derechos que tiene durante el desarrollo del juicio oral, seguidamente en la parte de la posición del acusado, ha respondido negativamente, disponiéndose la continuación de juicio;

ii) **Fase probatoria:** No se ha admitido ninguna prueba nueva, a

ninguno de los sujetos procesales, seguidamente se decidió el orden de la actuación de los órganos de prueba, siendo que el acusado se ha reservado su declaración y siendo examinado los órganos de prueba de cargo del Ministerio Público el perito Juan Luis Ingaluque Arapa, Katherine Dayme Castillo y se prescindió de la declaración de Justina Apaza Vilca y se procedió con la oralización de la prueba documental ofrecida por la fiscalía, así como se examinó a los testigos de la defensa Santos Juane Quispe Maman, Gilber Quispe Mamanj, así como el examen del acusado Gumerclindo Quispe Chayña así como el examen del testigo Cerafín Chura Olgado, siendo que la fiscalía ni la defensa han ofrecido prueba complementaria.

iii) Fase final: Se produjeron los alegatos de clausura de la Fiscalía y de la defensa del acusado y asimismo el acusado Gumerclindo Quispe Chayña ejerció autodefensa; dándose por cerrado el debate oral; procediéndose a señalar fecha para la lectura de sentencia.

3. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DEL TIPO PENAL Y DE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO:

3.1. LEY SUSTANTIVA APLICABLE:

3.1.1. De acuerdo a los extremos delimitados por la Fiscalía se imputa al acusado Gumerclindo Quispe Chayña, la comisión del Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de Lesiones, en su forma de agresión física en contra de los integrantes del grupo familiar, previsto por el artículo 122-Bº primer párrafo, del Código Penal, concordante con el numeral 1 del artículo 108-B del mismo cuerpo normativo, siendo la hipótesis normativa la siguiente:

- Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar:

"El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme al artículo 36."

Artículo 108-B: Femicidio (...) en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar;

El texto único ordenado de la Ley n.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo

familiar en el artículo 5° define la violencia contra las mujeres) a. "Cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres. a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c) La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. Por violencia contra el grupo familiar se entiende La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Del texto del artículo 8° del TUO se tiene: Los tipos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar son: a) **Violencia física**. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. b). **Violencia psicológica**, es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que requiera para su recuperación.(...)¹.

3.1.2. Los hechos atribuidos, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que se encuentran detallados en el requerimiento acusatorio² al acusado Gumerindo Quispe Chayña son los siguientes:

Circunstancias precedentes: De la revisión de los actuados que obran en la presente carpeta fiscal se advierte que ~~Justina Apaza Vilca~~ (en adelante la agraviada) y ~~Gumerindo Quispe Chayña~~ (en adelante el acusado) viene a ser convivientes y padres de dos menores hijos, quienes tienen como domicilio

¹ TUO de la Ley n.° 30364 Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, editorial Ubi Lex Asesores SAC, enero 2021 Pág. 28-29.

² Ver folios 02 y siguientes del Cuaderno de Debates.

familiar ubicado en la Comunidad Chullumpi, Nicasio, Lampa, Puno.

Circunstancias Concomitantes: En fecha 28 de febrero de 2020, había un concurso en Nicasio, en la comunidad del acusado, por lo que la agraviada había bailado morenada y llegado a su casa en horas de la tarde, es así, que el acusado al llegar la agrede verbalmente diciéndole "con quien mierda te has venido", ante lo cual la agraviada se quedó callada, para luego decirle "que cosa a mí me vas a decir", ante lo cual el acusado procede a propinarle puñetes y patadas, mientras que el hijo del acusado también la agredía verbalmente, posteriormente la agraviada le reclama a su hijo y le dice que lo lleve a descansar al acusado, sin embargo, éste se niega y el acusado continúa agrediendo verbalmente a la agraviada por lo que ella agarra y le da con un palo que estaba allí, ante lo cual el acusado procedió a jalarla hacia la pared y procede a aplastarla, ante lo cual la agraviada le dice que la va a matar.

Circunstancias posteriores.- Como consecuencia de las agresiones sufridas la agraviada fue evaluada en la División Médico Legal de San Román, emitiéndose el Certificado Médico Legal n.º 002104-VFL de fecha 09 de marzo de 2020, en el cual se precisa que la agraviada al momento del examen presenta "Lesiones producidas por fricción y agente contundente", en mérito a lo cual se le otorga 05 días de incapacidad médico legal.

3.1.3. Durante el debate probatorio se ha examinado al perito **JUAN LUIS INGALUQUE ARAPA**, quien se ha ratificado en el **CERTIFICADO MÉDICO LEGAL N.º 002104-VFL** de fecha 09 de marzo de 2020, donde al examen la peritada le ha referido que ha sido agredida por su conviviente en fecha 28 de febrero de 2020, y al examen médico presenta equimosis azul verdosa en pierna izquierda, cuero cabelludo, equimosis en cara posterior interna de brazo derecha y excoriaciones que estaban en proceso de cicatrización y que las lesiones se habrán producido entre siete a doce días, ello se determina por la coloración y que las lesiones han sido producidas por fricción y agente contundente que ha ameritado una atención facultativa de un día e incapacidad médico legal de cinco días; **al respecto**, se tiene que con el examen de médico legista se acredita las lesiones físicas que presentaba la agraviada, y las lesiones han objeto de examen el día nueve de marzo, nueve días de suscitado los hechos.

3.1.4. De otro se ha oralizado el **ACTA DE DENUNCIA VERBAL**³-de cuya documental en la parte pertinente se tiene -Contenido : En el distrito de Juliaca, siendo las 13:04 horas del día 09 de marzo 2020, se hizo presente a esta comisaría PNP -Familia en la sección de violencia familiar, la persona de Justina Apaza Vilca (...) refiere la denunciante de Justina Apaza Vilca, indica que se día de los hechos estaban en un compromiso, y de ahí indica que llegó a su casa, y su conviviente de frente le ha empezado a pegar, dándole puñetes patadas, y le ha jaloneado, y después le empezó a insultar, "oye mierda con quien mierda te has venido" indica que por tres veces y también indica que no le ha dicho nada y de ahí también indica que le dijo oye mierda a qué hora vas a cocinar." (...); **al respecto**, de dicha documental se desprende que Justina Apaza Vilca denuncia que fue agredida con patadas y puñetes, sin precisar en qué parte de su cuerpo ha sido agredida, y mucho menos indica que en anteriores ocasiones también haya sido objeto de cualquier tipo de agresión.

3.1.5. De igual forma se ha oralizado el **auto que dicta medidas de protección contenida en la resolución n.º 01 de fecha veintidós de junio del año dos mil**⁴ de cuya parte pertinente tenemos- Tercero: Que, en el caso de autos, se ha remitido Informe Policial n.º 358-2020-SCGPNP/X-MACREPOL-PUNO/DIVPOS-COFAM-/SIVF, en el cual se da cuenta que la denunciante Justina Apaza Vilca, el día 28 de febrero de 2020, a horas 23:30 aproximadamente, fue víctima de violencia física y psicología, por parte de su conviviente Gumerindo Quispe Chyña, en circunstancias en que el día de los hechos se encontraban en un compromiso y de ahí, llegó a su casa y su conviviente de frente le ha empezado a pegar dándole puñetes, patadas y le ha jaloneado, y después le empezó a insultar con palabras soeces; de igual forma se oralizó la **ficha de valoración de riesgo**⁵, de cuya documental se advierte las respuestas de la agraviada ante las preguntas formuladas en dicha ficha de valoración; **al respecto**, tenemos que dichas medidas de protección que se consignan se dieron a consecuencia de la denuncia efectuada a raíz de los hechos denunciados, así como la ficha de valoración que constituyen procedimientos que establece la ley ante los casos de violencia contra las mujeres.

3.1.6. De igual en el plenario se ha recepcionado la declaración testimonial

³ Ver folios 04 del expediente judicial.

⁴ Ver folios 10 al 12 del Expediente Judicial.

⁵ Ver folios 10 al 12 del Expediente Judicial.

de **KATHERIN LAYME CASTILLO**, quien ante el plenario dijo: " en el mes de marzo del 2020 recepcionó una denuncia donde la señora aduce que ha sido agredida física y psicológicamente por parte de su conviviente quien le propinó puñetes y patadas, no ha notado si tenía lesiones, porque la señor lloraba y lloraba (...); **al respecto**, tenemos que la testigo fue la persona quien ha recepcionado la declaración de la agraviada y la persona que ha recepcionado la denuncia verbal.

3.1.7. En el plenario no ha sido posible la concurrencia de la agraviada **Justina Vilca Apaza**, tampoco logró oralizarse su declaración previa por reunir los establecidos en la ley para su oralización, por ello, la declaración en sede de investigación, la declaración de la agraviada en Cámara Gesell debe efectuarse con las debidas garantías y la misma sirva como base para expedir una sentencia condenatoria; ello conforme a lo establecido conforme al Texto único de la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el artículo 28.- Declaración de la víctima y entrevista única, establece: Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o **mujer**, **su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada.** La declaración de la víctima mayor de edad a criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica. En cualquiera de estos casos se llevará a cabo en un ambiente privado, cómo y seguro (Párrafo incorporado por el artículo 1 de la ley n.º 30862).

3.1.8. En el caso concreto se logró acreditar de manera certera que el acusado **Gumerindo Quispe Chayña** y **Justina Apaza Vilca**, han sido convivientes, que durante su convivencia han procreado dos menores de edad, conforme así se acreditó con el examen del acusado.

3.1.9. En el caso concreto cabe tener en cuenta el **Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116** de fecha 30 de septiembre de 2005, el mismo que en su fundamento jurídico décimo referente a los requisitos de la sindicación del testigo o agraviado, señala lo siguiente: **"10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredulidad subjetiva. Es decir,**

que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación, (...)"

En la presente causa, no es posible establecer la verosimilitud ni la persistencia en la incriminación, dado que sólo contamos con prueba corroborativa, sin prueba principal como es la declaración de la víctima para sustentar una sentencia condenatoria.

Más aún que el Texto único de la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el artículo 28.- Declaración de la víctima y entrevista única, establece:

Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, **su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada**. La declaración de la víctima mayor de edad a criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica. En cualquiera de estos casos se llevará a cabo en un ambiente privado, cómo y seguro (Párrafo incorporado por el artículo 1 de la ley n.º 30862)

El juez sólo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración. (Texto según el artículo 19 de la Ley N° 30364, modificado según el artículo 2 del Decreto Legislativo N °1386); dicha norma precisamente fue incorporada a fin de evitar la revictimización y cambio de versión de las víctimas y sobre todo garantizando el derecho de defensa.

La declaración de la víctima en los delitos de violencia contra las mujeres es de vital importancia, y en el caso concreto, no se tiene una declaración de la agraviada que sea sólida, coherente y que por lo menos sea persistente y sea ratificada en juicio.

Más aún, que el representante del Ministerio Público respecto al elemento normativo del contexto en que se produjeron las mismas ha omitido proposiciones fácticas, limitándose a plasmar su requerimiento de acusación solo en base a la denuncia verbal sin incorporar datos adicionales respecto a los contextos de violencia en que se produjeron las agresiones.

Por otro lado, el acusado ha negado los hechos imputados y en su declaración plenaria ha sostenido que Justina Apaza Vilca se vino a Juliaca en el mes de enero de 2020 y que el día 28 de febrero de 2020 no había ninguna fiesta patronal y asimismo lo han corroborado los testigos Santos Juane Quispe Mamani quien ha referido que la relación de su padre con su madrastra era normal, y que el día 28 de febrero de 2022 no había ninguna fiesta patronal, y que no han tenido problemas anteriores, de igual forma el testigo Gilber Quispe Mamani quien también ha sostenido que el 28 de febrero de 2020 no se tenía ninguna fiesta y la relación de su padre y la señora Justina Apaza Vilca era normal y que su madrastra ha abandonado el hogar en enero del 2020, así también lo ha referido el testigo Cerafin Chura Ochoa quien ha sostenido que el acusado nunca ha tenido problemas en la comunidad.

En consecuencia, conforme a lo expuesto en los numerales anteriores, no queda otra alternativa que ante la insuficiencia probatoria, de emitir una sentencia absolutoria, por lo que los hechos imputados al acusado necesariamente tienen que ser probados por el acusador, por cuanto al acusado le asiste la presunción de inocencia contemplada en el artículo 2º numeral 24. y literal e. de la Constitución que establece:

"Toda persona tiene derecho:

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad".

Y en el artículo II numeral 1. del Título Preliminar del Código Procesal Penal que señala:

"Presunción de Inocencia.

1. Toda persona imputada de la comisión de un delito punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado".

De lo que se desprende, según la presunción de inocencia, el acusado Guernecindo Quispe Chayña ha llegado al juicio como inocente y sólo puede salir de él como culpable, si dicha condición de inocente es desvirtuada

plenamente a partir de la existencia del material probatorio suficiente aportado por la Fiscalía, por cuanto, ésta tiene la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal; caso contrario, de advertirse inexistencia o insuficiencia probatoria de cargo o de generarse duda razonable respecto de la responsabilidad penal del acusado, implica absolución del mismo, en el caso concreto los medios probatorios actuados en el plenario no se ha actuado la prueba principal como es la declaración de la víctima.

4. REPARACIÓN CIVIL:

4.1. El artículo 93° numeral 2. del Código Penal establece: "*La reparación comprende: 2. La indemnización de los daños y perjuicios*".

4.2. El referido artículo 93 del Código Penal, determina la extensión de la reparación civil en sede penal. Esta comprende tanto la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, la indemnización de los daños y perjuicios. El artículo 101 de dicho Código estipula que la reparación civil se rige, además por las disposiciones del Código Civil. El Código Civil, a su vez, tiene como norma básica el artículo 1969 que estipula "Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo". El artículo 1985 del citado Código regula la extensión de la indemnización; prevé que "La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral."

Desde una perspectiva general es posible sostener que la responsabilidad civil comporta para el responsable la obligación de restablecer el patrimonio afectado al estado en que se hallaba con anterioridad a la comisión de la infracción punible, la indemnización se configura como una vía idónea de compensación económica del daño privado, con independencia de que el bien lesionado sea cosa corpórea o un interés distinto. Estos daños o perjuicios deben derivar directamente del hecho punible. La corte Suprema en el Acuerdo Plenario 6-2006/CJ-116 del trece de octubre del dos mil seis, párrafo ocho, ha establecido que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que pueden originar tanto daños patrimoniales como no patrimoniales.

4.3. La reparación civil se rige por el principio del daño causado, en el caso concreto, estando a que no se acreditó la responsabilidad penal o algún

daño a la agraviada, por parte del acusado, por lo que no es posible imponer el pago de una indemnización.

5. RESPECTO DE LAS COSTAS DEL PROCESO: El artículo 497° numeral 3. Del Código Procesal Penal señala: "**Regla General, Excepción y Recurso.** 3. Las costas están a cargo del vencido, pero el órgano jurisdiccional puede eximirlo total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias y fundadas para promover o intervenir en el proceso".

En el caso del proceso, el vencido viene a ser el Ministerio Público y la agraviada, el primero de ellos se encuentra exento del pago de costas procesales, por expresa disposición del artículo 499° numeral 1. del referido Código, mientras que la agraviada ha tenido razones para promover e intervenir en el presente proceso; por lo que corresponde exonerar del pago de costas del proceso tanto al Ministerio Público como a la agraviada.

III. PARTE RESOLUTIVA:

Estando a lo dispuesto en los artículos 398 ° del Código Procesal Penal;

FALLO:

3.1. ABSOLVIENDO por insuficiencia probatoria al acusado **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**-cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia-, como **AUTOR de la presunta comisión del delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD, en su modalidad de LESIONES, en su forma de AGRESIÓN FÍSICA EN CONTRA DEL INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR,** previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122-B del Código Penal, concordante con el numeral 1 del artículo 108-B del mismo cuerpo normativo, en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA**.

3.2. INFUNDADA la pretensión civil.

3.3. EXONERO de las costas del proceso al Ministerio Público.

Consentida sea la presente sentencia **ARCHÍVESE** el presente cuaderno en la dependencia correspondiente.

Por está mi sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo en audiencia virtual, mediante el aplicativo google meet.- **REGISTRESE Y PONGASE EN CONOCIMIENTO.-**